

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/1677

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – החרגת עיקול רכב), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 21 בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967¹, בסעיף 21(א), בסופו יבוא "האמור בסעיף זה לא יחול על מיטלטלין שהם רכב."

דבריו הסבר

במסגרת תיקון מספר 68 לחוק ההוצאה לפועל תוקן סעיף 21 והתווסף סעיף קטן (א1) שבו נקבע כי לא ניתן יהיה לנקוט בהליך מסוג עיקול מיטלטלין, אלא אם כן חלפו שישה חודשים ממועד המצאת האזהרה לחייב, ורק אם סכום החוב בתיק עולה על 2,500 ₪. עיקול מיטלטלין מתאפיין בכניסה לביתו של החייב ותפיסת נכסים של החייב ועל כן מהווה פגיעה משמעותית בו. כמו כן, יש להליך זה הוצאות גבייה גבוהות כאשר על פי רוב התמורה מעיקול נכסי החייב אינה גבוהה, כך שייתכן לא בהכרח יוביל להקטנת החוב. על כן, נקבעו בחוק תנאים על מנת להבטיח שהשימוש בהליך זה יעשה רק לאחר שמוצו הליכים אחרים שפגיעתם בחייבים פחותה.

לאור האמור, מוצע לתקן את החוק כך שסעיף 21(א1) לא יחול על הליך עיקול של רכב. הליך עיקול רכב הינו הליך שונה מהליך עיקול מיטלטלין. בשונה מהליך הרישום של עיקול מיטלטלין אשר מחייב כניסה לביתו או בית עסקו של החייב, ועל כן, כרוך בהוצאות גבייה גבוהות, הליך עיקול ברישום של רכב נעשה על דרך משלוח עיקול למשרד הרישוי, בממשק מחשבים, כך שפגיעתו בחייב אינה גבוהה אך נקיטתו מבטיחה לזוכה, כי החייב לא יוכל למכור את רכבו ללא כיסוי החוב. גם ביחס לעלויות ההליך מדובר בהליך שונה שכן הליך עיקול רכב ברישום, הינו הליך שיש לצידו עלויות פחותות ולכן אינו מגדיל את שיעור החוב. לפי הערכת רשות האכיפה והגבייה ננקטים עשרות אלפי עיקולי רכב ברישום בשנה מיד לאחר פתיחת התיק, משום, שכפי המתואר, מדובר בהליך שאין לצידו עלות, וביצועו הוא קל. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר כנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2524) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי (פ/25/470). הצעת החוק זהה לפ/25/470 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

¹ ס"ח התשכ"ז, עמ' 116.